البعد القانوني للمنشآت العائلية:

ملخص مكثف للمراجعة

التحديات القانونية للشركات العائلية

التعريف والمعايير

الحالة	ضابط العائلية وفق تعريف المركز الوطني
الشركة غير المدرجة	لا تقل عن 50% من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت لشخص أو أشخاص من ذات العائلة
الشركة المدرجة في السوق المالية	لا تقل عن 25% من الأسهم ذات حقوق التصويت
المؤسسة الفردية	تُعد عائلية، لأن الملكية لفرد واحد وتنتقل تلقائياً إلى ورثته عند الوفاة

- لا يوجد تعريف نظامي محدد للشركة العائلية. والتعريف الفعلي في النظام هو شرط المادة 220: جميع الحصص لأقارب أو أصهار، أو لوقف، أو ناشئة عن وصية.
- **معايير تحديد الشركة العائلية (3):** الملكية، والسيطرة الإدارية، والاستمرارية عبر الأجيال.

الخصائص المميزة (5)

1. تداخل العلاقات الشخصية مع التجارية: مصدر قوة لأنه يرفع الثقة ويخفض تكاليف الرقابة، ومصدر تعقيد معاً.
2. انتقال الملكية عبر الأجيال.
3. تأثير القيم والتقاليد العائلية على القرارات التجارية.
4. تعقيد هيكل الملكية والإدارة.
5. الحاجة إلى التوازن بين المصالح العائلية والتجارية.

بنود محاور البرنامج وما يقابلها (4)

بند محاور البرنامج	ما يقابله في المحتوى
غياب اتفاقيات الشركاء	علاجه في المادة 11، ويظهر أثره في حالة اتفاق شركاء لا يتضمن شرطاً لتسوية المنازعات
انتقال الحصص بالميراث	الإرث واستدامة الملكية، وتحديات انتقال الملكية للأجيال الجديدة
تداخل الذمم المالية	بند في أشكال النزاعات، وعلاجه الشخصية الاعتبارية وانفصال الذمة
غياب توثيق القرارات	لم تُعرض تفاصيله كتابةً، وأقرب ما يقابله مفهوم الصفة ومصفوفة الصلاحيات

قوائم التحديات والنزاعات

طبيعة التحديات (7)	أشكال النزاعات من منظور قانوني (7)
1. تداخل التوجهات الشخصية بمصالح العمل	1. الإرث واستدامة الملكية
2. تنازع السلطة	2. تداخل الذمم المالية
3. اختلاط دور مكتب العائلة بالتشغيل	3. صلاحيات الإدارة
4. الأفراد العاملون مقابل غير العاملين	4. غياب التخطيط للتعاقب
5. ضمان مستقبل الأجيال القادمة	5. إدارة عمليات التقييم والتخارج
6. إشكالية أبناء البنات وأزواج البنات	6. المنافسة
7. الطابع الشخصي في تقييم بعض المواضيع	7. مظنة الاستحقاق

التحديات القانونية الأساسية والمعقدة (5)

التحدي	جوهره
عدم وجود تعريف نظامي محدد ومفصل	تخضع الشركة للقواعد العامة دون مراعاة خصوصيتها، كأحكام تضارب المصالح الصارمة
تعارض المصالح بين أفراد العائلة	يختلف عن الشركات العادية بأبعاده العاطفية والشخصية إلى جانب التجارية
صعوبة تطبيق القواعد العامة على الخصوصيات العائلية	قواعد الإفصاح الصارمة مرهقة للشركات الصغيرة، وقواعد استقلالية أعضاء المجلس صعبة في شركة تديرها عائلة واحدة
تحديات انتقال الملكية للأجيال الجديدة	أحكام الميراث، وورثة غير مهتمين أو غير مؤهلين، والنتيجة تفتت الملكية وضعف السيطرة الإدارية
التوازن بين الشفافية والخصوصية العائلية	يزداد تعقيداً إذا كانت الشركة مدرجة أو لها شراكات مع أطراف خارجية

الوسيط والمستشار المتخصص

البند	مضمونه
الدور المزدوج للوسيط (2)	قانوني يفهم النصوص ويطبقها بعدالة، واجتماعي يفهم ديناميكيات العائلة

البند	مضمونه
المهارات المتخصصة (4)	1. معرفة قانونية بنظام الشركات والأنظمة ذات الصلة. 2. فهم الأعمال والمالية والأثر المالي للحلول. 3. علم النفس الاجتماعي وديناميكيات الجماعات. 4. تفاوض متقدم يبحث عن حلول مربحة للجميع
التحديات الخاصة بالوساطة العائلية (4)	1. الحيادية. 2. السرية. 3. الاستمرارية، فالهدف حفظ العلاقات لا حل النزاع الحالي فقط. 4. التعقيد، فالنزاعات متعددة الأبعاد
الفهم الثقافي والاجتماعي	فهم التقاليد السائدة، واختلاف التوقعات والقيم بين الأجيال

تصنيف المنازعات

حسب الطبيعة (3)	حسب مرحلة دورة الحياة (4)
1. الملكية والحصص: التقييم، وانتقال الملكية، وحقوق البيع والشراء	التأسيس: توزيع الأدوار ووضع القواعد
2. الإدارة والصلاحيات: من يقرر، وحدود الصلاحيات، وتضارب المصالح	النمو: التوسع، وتوزيع الأرباح، ودخول أفراد جدد للإدارة
3. الأجيال: رؤية الشركة واستراتيجيتها بين المؤسس والأجيال الجديدة	النضج: انتقال الملكية للجيل الثاني، وإعادة الهيكلة، والمنافسة
—	التجديد أو التراجع: التغيير، واختيار القيادات، والبيع أو التصفية

عوامل تعقيد المنازعات (4)	الاتجاهات الحديثة (4)
1. حجم العائلة وعدد الأجيال	1. زيادة الوعي بالحوكمة
2. حجم الشركة وتنوع أنشطتها	2. تزايد مشاركة المرأة في الإدارة
3. مستوى الحوكمة والتنظيم	3. الاستثمار في التقنية والابتكار، وهو يخلق فجوة بين الأجيال
4. طبيعة العلاقات العائلية وتماسكها	4. الشراكة مع مستثمرين خارجيين

المفهوم	يقابله	الفرق
أشكال النزاعات من منظور قانوني	التحديات القانونية الأساسية	قائمتان مختلفتان: الأولى 7 بنود والثانية 5، وثالثتهما طبيعة التحديات 7 بنود
التصنيف حسب الطبيعة	التصنيف حسب دورة الحياة	الأول يجيب: على ماذا النزاع؟ والثاني يجيب: متى يظهر؟
الوسيط	المستشار	يعالجهما هذا المحور معاً وينسب الدور المزدوج والتحديات الأربعة إلى الوسيط

نظام الشركات والمنشآت العائلية

الإطار العام

- صدر النظام الأول عام 1965، والحالي بالمرسوم الملكي م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ، واللائحة التنفيذية بقرار وزير التجارة رقم 16059 وتاريخ 24/5/1444هـ.
- **فلسفة النظام:** تعزيز المرونة والكفاءة في الإدارة، وتقوية حماية المساهمين والأطراف ذات العلاقة، ومنها حماية الأقليات.

المبادئ الأساسية (3)	الفرص (3)	التحديات (3)
المرونة في التنظيم دون مخالفة الأحكام الآمرة	المساهمة المبسطة للشركات المتوسطة	أنظمة حوكمة أكثر تطوراً
الحماية المتوازنة لجميع المساهمين مع مرونة للأغلبية	إصدار أنواع مختلفة من الأسهم	شفافية وإفصاح أعلى
التدرج في المتطلبات بحسب الحجم والنشاط	مرونة في صلاحيات المجلس والجمعية العامة	إدارة المخاطر والامتثال

الأحكام العامة

المادة	الحكم
م1 الأقارب	الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأزواج والزوجات
الجهات المختصة	وزارة التجارة للشركات غير المدرجة، وهيئة السوق المالية للمدرجة
م2 الشركة	كيان قانوني بعقد تأسيس أو نظام أساس، يساهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل في مشروع يستهدف الربح لاقتسام الربح أو الخسارة
م7 وثائق التأسيس	عقد تأسيس: التضامن والتوصية والمحدودة متعددة الشركاء. نظام أساس: المساهمة والمبسطة والمحدودة ذات الشخص الواحد

المادة	الحكم
م8 القيد والشهر	الكتابة شرط وإلا بطل العقد، ولا احتجاج على الغير إلا بعد القيد، ومسؤولية تضامنية لمن تسبب في عدم القيد
م9	الشخصية الاعتبارية بعد القيد، وفوائدها حماية الأموال الشخصية واستمرارية الأعمال والتعامل باسم الشركة، وقبل القيد يُسأل أفراد العائلة شخصياً
م13–15 الحصص	نقدية أو عينية في الجميع، والعمل جائز عدا المساهمة والمبسطة، ولا تجوز السمعة أو النفوذ، والتأخر يعلّق الأرباح والتصويت ويوجب التعويض
م25	انتقال ملكية الحصص بالقيد في السجل التجاري، ولا يُعتد بالنقل إلا من تاريخه، وهو «التحدي الأكبر»
م25 الوراثة والتشتت	دخول ورثة غير مهتمين، وعلاجه بالمادة 11 لتقييد انتقال الحصص، وحق الشفعة للعائلة أو إجبار البيع للشركة
م25 البيع للغير	قيود تمنع البيع دون موافقة العائلة، واتفاق مسبق على طريقة تقييم الحصص

شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

المادة	الحكم
م35 التضامن	الشركاء مسؤولون شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة، والتنازل بموافقة جميع الشركاء
م37	جواز تعيين مديرين متعددين مع تحديد اختصاص كل منهم، كالأب للمبيعات والابن الأكبر للإنتاج والثاني للمالية
م39	يُحظر على المدير الاقتراض والكفالات وبيع العقارات
م40	منع المنافسة، وتُعتبر أرباح النشاط المنافس للشركة، وحالة الابنة المتزوجة في عائلة بالمجال نفسه تُعالج وقائياً في الميثاق
م46	الانسحاب بالإرادة المنفردة بإبلاغ الشركاء قبل 60 يوماً، والإخراج تطلبه الأغلبية العددية من المحكمة
م51 التوصية	فريقان: متضامنون مسؤولون شخصياً، وموصون مسؤولون في حدود حصصهم
م53	للموصي الاطلاع مرتين سنوياً وفحص السجلات والمشاركة الداخلية بحسب العقد، ولا يتولى الإدارة الخارجية ولا التوقيع على العقود
م53 أثر المخالفة	ابن موصٍ وقّع عقد توريد باسم الشركة فصار مسؤولاً شخصياً عن كامل ديونها
م55	القرارات العادية بالأغلبية العددية للمتضامنين، وتعديل العقد بإجماع المتضامنين وأغلبية رأس مال الموصين، ولا يطلب الموصون الحل ولا يصوتون على تعيين المدير أو عزله
م56	تنازل الموصي لشريك آخر حر، وللغير بموافقة جميع المتضامنين وأغلبية رأس مال الموصين، وإدخال شريك جديد بموافقة جميع المتضامنين ويجوز للعقد اشتراط موافقة الموصين
م57	لا تنقضي الشركة بوفاة الموصي أو انسحابه ما لم ينص العقد على غير ذلك

شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة

المادة	الحكم
م58 المساهمة	رأس مال مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، ومسؤولية المساهم بقدر قيمة أسهمه
لماذا تناسب العائلات الكبيرة	حماية كاملة للثروة، وسهولة جذب الاستثمار الخارجي، والمرونة في إدارة الأجيال
م59–60	رأس مال مُصدر 500,000 ريال، ومدفوع 125,000 عند التأسيس، ورأس المال المصرح به سقف يُبلغ دون إجراءات معقدة
م67–68	مجلس الإدارة 3 أعضاء حداً أدنى، والعضوية حتى 4 سنوات قابلة للتجديد
م77	للمجلس «أوسع السلطات»
م74–75	بيع أكثر من 50% من الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة
م73	للمساهم الرقابة دون التدخل المباشر في الإدارة، إلا إذا كان عضواً في المجلس أو موظفاً، أو عبر الجمعية العامة
م76 أنواع المكافآت	مبلغ ثابت، أو بدل حضور، أو مزايا عينية، أو نسبة من الأرباح، أو مزيج منها، وتقررها الجمعية العامة العادية
م76 الإفصاح	عادلة ومحفزة ومتناسبة مع الأداء، ويتضمن تقرير المجلس ما قبضه كل عضو ولو بصفته موظفاً أو مستشاراً، وعدد الجلسات والحضور
م138 المبسطة	أحكام المساهمة مع استثناءات: لا جمعية عامة، ولا مجلس إدارة إجباري
م141	الحصص العينية دون نصف رأس المال لا تحتاج مقيماً معتمداً إلا باتفاق المساهمين، كمعدات بقيمة 80,000 في رأس مال 200,000 ريال

المادة	الحكم
م141 تابع	إن تجاوزت النصف وجب التقييم، والمؤسسون مسؤولون شخصياً 5 سنوات من تاريخ القيد عن عدم التقييم الصحيح
م151	حظر التصرف حتى 10 سنوات من الإصدار، ويُمدد بالإجماع، أو اشتراط الموافقة، والبيع المخالف باطل
م152	إلزام مساهم بالتنازل بالقيمة العادلة، وتعليق حقوقه عدا المالية حتى يتنازل
م153	فيما عدا الأفعال الجنائية: التحكيم أو الوسائل البديلة بين المساهمين، وبين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أعضاء مجلسها

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة	الحكم
م156	ذمة مستقلة، ومسؤولية الشريك بقدر حصته، وتحدياتها: تحديد كل البنود مسبقاً، وصعوبة التنبؤ، والتعديل بإجراءات رسمية
م160–164	يجوز عزل المدير ولو كان معيناً في عقد التأسيس، والمدير الشريك لا يصوت على عزله
م165	جمعية سنوية خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، والدعوة قبل 21 يوماً
م166	القرارات العادية بأكثر من نصف رأس المال، وفي الاجتماع الثاني بأغلبية الحاضرين، والقرارات بالتمرير جائزة بإجراءات محددة
م172	زيادة رأس المال بثلاثة أرباع رأس المال 75% مع حق الأولوية للشركاء، والإجماع لرفع القيمة الاسمية وإلغاء حق الأولوية
م172 مثال	عائلة من 8 أشخاص يرفض واحد منهم رفع القيمة الاسمية فتتوقف العملية
م173	فيما عدا الأفعال الجنائية: التحكيم أو الوسائل البديلة بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها فقط
م178	التنازل للغير: إبلاغ عبر المدير، و30 يوماً لحق الاسترداد، وتقييم عند الخلاف على نفقة طالب الاسترداد
م182	إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، يدعو المدير الجمعية خلال 60 يوماً للنظر في الاستمرار أو الحل

ترد صيغتان في إدراج أحكام الإلزام ببيع الحصص في المحدودة: ضمن متطلبات الإجماع، ومقرونة بنسبة 90%، والمعتمد للاختبار حفظ نسبة 90% كما وردت.

التمييز بين المفاهيم

المفهوم	يقابله	الفرق
عقد التأسيس	النظام الأساس	الأول لشركات الأشخاص والمحدودة متعددة الشركاء، والثاني للمساهمة والمبسطة والمحدودة ذات الشخص الواحد
حق الأولوية م 172	حق الاسترداد م 178	الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال، والاسترداد في شراء حصة يتنازل عنها شريك للغير
الانسحاب	الإخراج	الانسحاب بإرادة الشريك مع إبلاغ قبل 60 يوماً، والإخراج تطلبه الأغلبية العددية من المحكمة
م151	م152	الأولى تمنع البيع أو تشترط الموافقة، والثانية تُجبر على البيع بالقيمة العادلة
م153	م173	الأولى في النظام الأساس للمبسطة وتشمل الرئيس والمجلس، والثانية في عقد التأسيس للمحدودة وتقتصر على الشركاء والمديرين
المتضامن	الموصي	الأول مسؤول في جميع أمواله ويدير، والثاني بقدر حصته ويفقد حمايته إن تدخل في الإدارة الخارجية

الشكل القانوني للمنشآت العائلية

مزايا المؤسسة الفردية (6)	مزايا الشركة (5)
بساطة إجراءات التأسيس	رأس مال أكبر لتعدد الملاك
سيطرة كاملة للمالك	لا يُلغى الشكل القانوني بوفاة شريك
تغيير النشاط أو البيانات بقرار المالك	انفصال أموال الشركاء عن أموال الشركة عند التعثر
انخفاض مصروفات التأسيس والإدارة	حوكمة أعلى بالتصويت في المجلس أو بين الشركاء
لا حد أدنى لرأس المال	حوكمة الأعمال بما يتواءم مع التوجه الاستراتيجي
حرية ومرونة أكبر في القرار	—

مخاطر الاستدامة: المحدودة مقابل المساهمة (4)

المعيار	ذات المسؤولية المحدودة	المساهمة
وفاة شريك	موافقة جميع الورثة على تعديل عقد التأسيس، وإلا تعطلت الأعمال	تعديل سجل المساهمين بإدخال الورثة محل مورثهم
وفاة مدير معيّن في العقد	تعديل العقد، وإلا بقي اسم المتوفى وتوقفت الحسابات البنكية	يعين المجلس بديلاً يُعرض على أول جمعية عامة عادية
تمديد مدة الشركة	لا يُنفَّذ مع اعتراض شريك إلا بعد بيع حصته	الجمعية غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة
زيادة رأس المال نقداً	موافقة جميع الشركاء، فرفض شريك يملك 1% يعطّلها	الجمعية غير العادية بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة

ترد صيغتان في زيادة رأس مال المحدودة: موافقة جميع الشركاء، وثلاثة أرباع رأس المال وفق المادة 172، والمعتمد للاختبار نسبة 75% عند ذكر المادة 172، وموافقة جميع الشركاء في مقارنة المحدودة بالمساهمة.

خلاصة وزارة التجارة (4)

1. المحدودة عرضة لخطر الانقضاء بخلاف الشركاء، والمساهمة لا تتعرض لذلك.
2. استمرارية المساهمة وتناقلها بين الأجيال أكثر.
3. ثقة المتعاملين بالمساهمة أكبر.
4. المساهمة المقفلة يجوز لها الطرح في السوق المالية، والمحدودة يجب أن تتحول ابتداءً إلى مساهمة مقفلة.

مفاهيم شائعة غير صحيحة (4)

المفهوم الخاطئ	التصحيح
إجراءات جمعيات المساهمة أصعب	نظام الجمعيات الإلكتروني دون موافقة مسبقة من الوزارة
لا قيود على الأسهم	يجوز تقييد تداولها في النظام الأساس
إجراءات التحول صعبة	بسّطتها الوزارة وأصبحت إلكترونية
التزامات المساهمة أكثر	الغالبية متشابهة: قوائم مالية وجمعية سنوية ومراجع حسابات واحتياطي نظامي

- **التحول من مؤسسة إلى شركة إلكترونياً (4):** الدخول على خدمات الشركات في موقع وزارة التجارة، ثم اختيار أيقونة التحويل، ثم تعبئة البيانات وإرسال الطلب، ثم توثيق العقد وسداد الرسوم وإصدار السجل الجديد.

جدول الخصائص

البند	المحدودة	المساهمة المبسطة	المساهمة
الشخصية الاعتبارية	ينطبق	ينطبق	ينطبق
المرجع الرئيسي	عقد التأسيس	النظام الأساس	النظام الأساس
رأس المال	غير محدد	غير محدد	لا يقل عن 500,000
المدفوع	غير محدد	غير محدد	لا يقل عن 25%
أعلى سلطة	مجلس المديرين أو المدير	مجلس المساهمين	الجمعية العمومية
مجلس الإدارة	غير متطلب	غير متطلب	متطلب
الحصص العينية	مقيم معتمد	لا يلزم إلا إذا تجاوزت 50%	مقيم معتمد
إيداع رأس المال	لا يتطلب	شهادة إيداع القدر المدفوع	حساب بنكي باسم الشركة تحت التأسيس

ترد صيغتان في أعلى سلطة في المحدودة: مجلس المديرين أو المدير في جدول الخصائص، وجمعية عامة للشركاء وفق المادة 165، والمعتمد للاختبار ما في الجدول عند السؤال عنه، والجمعية العامة عند السؤال عن المادة 165.

الأشكال الموصى بها

الشكل	خلاصته
المؤسسات الفردية والتضامن والتوصية	ارتباط ذمة المنشأة بذمم الملاك، والمؤسسة تناسب الأعمال الناشئة، والتضامن والتوصية في حدود ضيقة
ذات المسؤولية المحدودة	ذمة منفصلة، وصعوبة انتقال الحصص ووجوب موافقة جميع الشركاء حتى في الوفاة، ومشكلة التمديد
المساهمة المقفلة والمبسطة	ذمة منفصلة، وسهولة انتقال الحصص مع إمكان القيود، وانتقال تلقائي للورثة دون تعديل العقد

- **توصية المركز:** الشركات المساهمة، أو المساهمة المبسطة إذا تعذّر ذلك.

- **مزايا المبسطة (5):** لا حد أدنى لرأس المال، وفئات أسهم متعددة بحقوق متفاوتة، وإدارة بمدير أو مجلس أو غيرهما، ونصاب يحدده النظام الأساس، ولا تُشترط جمعيات عامة.
- **الشركة القابضة:** لم تُعرض تفاصيلها كتابةً في هذا المحور، وتُعرض في محور إدارة الأعمال عند الحديث عن الحاجة إليها، وفي محور الأوقاف بوصفها شركة قابضة مختلطة بعد الدمج.

المفهوم	يقابله	الفرق
المساهمة	المساهمة المبسطة	الأولى برأس مال 500,000 حداً أدنى وجمعية عمومية ومجلس إلزامي، والثانية بلا حد أدنى ولا جمعيات لازمة وإدارة مرنة
انتقال الحصص بالوفاة في المحدودة	انتقالها في المساهمة	المحدودة تعديل العقد بموافقة جميع الورثة، والمساهمة تعديل سجل المساهمين فقط
الطرح في السوق للمساهمة المقفلة	الطرح للمحدودة	المقفلة يجوز لها الطرح، والمحدودة تتحول أولاً إلى مساهمة مقفلة
المؤسسة في تعريف المركز	الشركة	المؤسسة منشأة عائلية لكنها بلا شخصية اعتبارية منفصلة عن مالكها

الشركة الوقفية والشركة غير الربحية: الفرص والتحديات

حقائق الشركة الوقفية (10)

الحقيقة	مضمونها
1. وقف الأسهم والحصص	يجوز وقف أسهم وحصص الشركات التجارية دون استثناء
2. تأسيس الوقف للشركات	يجوز للوقف أن يؤسس شركة أو يستحوذ على شركة قائمة
3. المصطلح	عرفي لم يُعرَّف نظاماً، ويُقصد به شركة كامل أسهمها أو حصصها مملوكة لوقف
4. صورتاها	شركة أُوقفت حصصها، وشركة أسسها الوقف أو استحوذ عليها
5. التكييف	الأولى عين للوقف، والثانية مال مملوك للوقف لا عين له إلا في حالات مستثناة
6. الملكية	مملوكة للوقف نظاماً بجميع صورها
7. الشخصية والإشراف	شخصية مستقلة عن الوقف: الهيئة العامة للأوقاف للوقف، ووزارة التجارة للشركة
8. حدود المسمى	صور يُتردد في إدخالها لأنه اصطلاح بلا حدود متفق عليها
9. الغرض	تحقيق الأرباح، وتذهب للوقف ليصرفها في مصارفه الخيرية أو الأهلية
10. العقارات	التصرف فيها يحتاج إذن جهة الاختصاص في المحدودة الوقفية دون المساهمة الوقفية

الشركة غير الربحية، المادة 185

- تشبه الوقف الخيري في بعض صوره لا جميعها، وتقوم أساساً على الدعم المالي والعملي من أبناء المجتمع.

وجه المقارنة	العامة	الخاصة
الشكل	شركة المساهمة فقط	أي شكل من شركات الأموال
المصارف	خدمة المجتمع بعمومه	مصرف أو مجال معين
التحول إلى ربحية	لا يجوز	يجوز ما لم يخالف العقد أو النظام الأساس
التصفية والشطب	بإذن الوزارة	دون إذن الوزارة
التنازل عن العضوية للغير	—	يجوز

- **أحكام العامة:** النص على المصارف العامة في نظامها الأساس، وموافقة الوزارة لتعديل ثلاثة أمور: التصرف في الأصول، وصلاحيات المجلس، والمصارف. ويجوز لها قبول الهبات والوصايا والأوقاف.

المزايا النظامية للشركات غير الربحية (9)

الميزة	الميزة
1. عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها	6. يجوز تأسيسها من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات
2. ضوابط لعدم خضوعها لجباية الزكاة وإعفاؤها من الضرائب	7. مكافآت أو مزايا معقولة لعامليها مقابل خدماتهم
3. تخصيص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها على ألا يتجاوز 30%	8. لأي عضو رفع دعوى نيابة عنها لاسترداد أرباح صُرفت مخالفة للنظام
4. يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس غير الربحية العامة	9. يُحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام
5. يُحظر التوزيع على أعضائها وعامليها إلا لمشمول بالمصارف ولا يتجاوز 10%	—

مصادر التمويل (4)	الهيكلة (4)
1. إيراداتها المباشرة من الخدمات والسلع	1. تقوم على العضويات بأي تقسيم يختاره المؤسسون
2. المساهمة التطوعية بالأيدي العاملة والخبرات	2. الاكتتاب في العضويات أو شراؤها ينشئ حقوقاً والتزامات
3. المنح والتبرعات عبر اشتراكات العضوية	3. يجوز حصر التصويت على فئات أو مواضيع
4. الاستثمارات التي يعود ريعها عليها	4. شهادات عضوية غير قابلة للتداول

الربحية مقابل غير الربحية

المادة	الربحية	غير الربحية
3/185	يجوز الطرح للاكتتاب العام	يُحظر الطرح
186	الربح وتنميته أو توزيعه	الربح يُنفق في المصارف المنصوص عليها
194	توزيع دون قيد في المقدار	لا توزيع إلا على عضو مشمول بالمصارف
196	تخضع للزكاة والضريبة	لا تخضع وفق الضوابط
5/194	يجوز لدائن الشريك التنفيذ على حصته	لا يجوز لدائن عضو العامة التنفيذ على أسهمه
1/188	شركاء أو مساهمون	كل شريك أو مساهم عضو

فرص الكيانين وتحدياتهما

الكيان	فرص الحماية والاستدامة	تحديات نظامية وتشغيلية
الشركة الوقفية	ديمومة الأصل، وإدارة تجارية تحقق الربح، وشخصية مستقلة عن الوقف	مصطلح غير معرَّف نظاماً، وجهتا إشراف، وإذن جهة الاختصاص لعقارات المحدودة الوقفية
غير الربحية	إعفاء من الزكاة والضرائب، وحماية أسهم أعضاء العامة من دائنيهم، وقبول الهبات والأوقاف	لا اكتتاب عام، ولا توزيع إلا في حدود 10%، وسقف 30% للاستثمار، وموافقة الوزارة في العامة

المفهوم	يقابله	الفرق
عين للوقف	مال مملوك للوقف	الأولى شركة أُوقفت حصصها، والثاني شركة أسسها الوقف أو استحوذ عليها
الشركة الوقفية	غير الربحية	الوقفية غرضها الربح لصالح الوقف، وغير الربحية تنفق ربحها في مصارفها وتقوم على العضوية
المساهمة الوقفية	المحدودة الوقفية	إذن التصرف في العقارات مشترط في المحدودة دون المساهمة
تعريف الشركة الوقفية هنا	وصفها في محور الأوقاف	متسقان: كامل الأسهم لوقف، أو جميع الشركاء من الأوقاف

الأدوات القانونية للوقاية من النزاعات

- عبارة «أقل كلفة بكثير من التقاضي» من محاور البرنامج، ولا يقدّر المحتوى الكلفة رقمياً، ويكتفي بوصف القضاء بأنه حل أخير.

الأنظمة المرتبطة (8)	الجهات المرتبطة (5)
الشركات ولائحته، والإفلاس، والسجل التجاري، ومكافحة غسل الأموال، والمنافسة، والمعاملات المدنية، والأحوال الشخصية، وأنظمة الزكاة والضريبة	وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، والهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ما لا يسع ملاك الشركات العائلية الجهل به (4)

المحور	عناصره
السيطرة والملكية	ثلاثة مستويات: الملكية، والمجلس، والمستوى التشغيلي
الصفة وصلاحيات القرار	مصفوفة الصلاحيات، ومفهوم الصفة قانونياً، وأثرها على صحة القرار
حدود التدخل	الشريك العامل، والشريك غير العامل، وأفراد العائلة غير الشركاء
العقود الصورية	دخول الأبناء في ملكيات بشكل صوري، وتملك الأصول نيابة عن الشركة والعكس

الميثاق العائلي والمادة 11

- **تعريفه:** وثيقة تعتمدها العائلة لتحديد المبادئ العامة والأطر العريضة لإدارة ثروتها وعلاقاتها ومنهجية قرارها، ومنها علاقتها بشركاتها. يعدّه استشاري مختص، ويراجعه قانونياً محامٍ مختص.
- **المادة 11، الفقرة أ:** اتفاق شركاء ينظم العلاقة بينهم أو مع الشركة، ومنها دخول الورثة بأشخاصهم أو عبر شركة يؤسسونها.
- **المادة 11، الفقرة ب:** ميثاق عائلي ينظم الملكية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل والتوظيف والأرباح والتصرف في الحصص وتسوية المنازعات.

- **المادة 11/2:** الاتفاق أو الميثاق ملزم، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو العقد أو النظام الأساس.

ترد صيغتان في قوة الميثاق: وثيقة فاعلة في سياق الالتزام الأدبي والوصية الشرعية وليست بالضرورة ملزمة قانونياً، وملزم ذو قوة قانونية حقيقية بنص المادة 11/2، والمعتمد للاختبار أن المبرم وفق المادة 11 ملزم.

مجالات الميثاق (8)	ما يشمله
1. الملكية العائلية	توزيع الحصص، وقواعد انتقال الملكية، وحقوق الأجيال
2. الحوكمة	هيكل المجلس، وآليات القرار، والأعضاء المستقلون
3. الإدارة	تعيين المديرين، وتوزيع المسؤوليات، والمساءلة
4. سياسة العمل	الاستراتيجية والقيم والمبادئ التشغيلية
5. توظيف أفراد العائلة	شروط التوظيف، ومعايير الأداء، والترقية
6. توزيع الأرباح	سياسات التوزيع، ونسب الاحتجاز، وأولويات الاستثمار
7. التصرف في الحصص	قيود البيع، وحق الشفعة، وآليات التقييم
8. تسوية المنازعات	الوساطة الداخلية، والتحكيم، وإجراءات التصعيد

تطبيقات المادة 11 (3)	ما ينظمه الاتفاق أو الميثاق
دخول الجيل الثاني في شركة تأسست 1990	شروط الدخول من مؤهلات وخبرة، وآلية تحديد الحصص، والأدوار والمسؤوليات، والحقوق في القرارات المهمة
سياسة توزيع الأرباح	نسبة توزيع 40%، ونسبة احتجاز لإعادة الاستثمار 60%، ومراجعة سنوية، وحالات استثنائية للتعديل
تنظيم بيع الحصص	حق الشفعة لأفراد العائلة، وآلية التقييم، وموافقة العائلة قبل البيع، وعقوبات المخالفة

المادة 220، الفقرة 4

- يجوز تحول التضامن والتوصية البسيطة والمحدودة إلى شركة مساهمة بطلب مالكي أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص العقد على نسبة أقل.
- الشرط: جميع الحصص لمن تربطهم قرابة أو نسب، أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية، ويبطل كل شرط مخالف.
- هذه الأغلبية أقل من الإجماع المطلوب للتحول إلى مساهمة مبسطة، وعبارة «ما لم ينص العقد على نسبة أقل» تسمح بشروط أيسر للتحول.

تطبيقات المادة 220 (2)	التفصيل
تحول تضامن تأسست 1995 لأب وأبنائه الثلاثة، خمس خطوات	1. التأكد أن جميع الحصص للعائلة. 2. موافقة مالكي أكثر من نصف رأس المال. 3. نظام أساس جديد. 4. تقييم الأصول وتحديد رأس المال. 5. استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر
تحول محدودة إلى مساهمة مبسطة	التحديات 3: الإجماع لا الأغلبية، وإقناع المترددين، ومخاوف الأقليات. والحلول 3: جلسات توعية، وضمانات في النظام الأساس، وتعويضات أو مزايا للمترددين

استخدام المادتين معاً (3)	مثال المحتوى
التخطيط المسبق في الميثاق	التحول إلى مبسطة خلال سنة عند بلوغ 100 مليون ريال سنوياً أو 200 موظف
حماية الأقليات	لمن يملك أقل من 10% مقعد في المجلس أو تعويض إضافي يعادل 20% من قيمة حصته
تنظيم عملية التحول	لجنة من ثلاثة أعضاء من العائلة وخبير خارجي، قراراتها بالإجماع، وتقرير شهري

تسوية المنازعات

الوسيلة	ما ورد عنها
الوسائل البديلة ADR	سندها المادة 153، ومزاياها خمس: السرية والخصوصية، والحفاظ على العلاقات، والسرعة والكفاءة، والمرونة، والخبرة والتخصص
الوساطة	للتسوية الودية: التعيين، وأهمية معرفة المستشار بمنهجيات إدارة النزاعات
التحكيم	ترد عناوينه فقط: التعريف، والمؤسسي وغير المؤسسي، والمزايا، وصياغة شرط التحكيم، ولم تُعرض تفاصيلها كتابةً
القضاء حلاً أخيراً	دعاوى المسؤولية، وعزل المدير، وحل الشركة وتصفيتها

الحالات العملية

- **شركة النور تفصيلاً:** الأب أحمد 75 عاماً يريد التقاعد، ومحمد 50 للعمليات، وخالد 48 للمالية، وسعد 45 للتطوير، وفهد 42 خارج الشركة، والجيل الثالث يطالب بالمشاركة.

- **تحدياتها (5):** لا ميثاق، وشكل التضامن لا يناسب الحجم، وخلاف على الأرباح والاستثمارات، وغموض الأدوار، ومطالب الجيل الثالث.
- **عناصر الميثاق (6):** القيم والمبادئ، وهيكل الملكية، والحوكمة والإدارة، والتوظيف العائلي، والسياسات المالية، وتسوية المنازعات. **وخطوات التحول (4):** الجدوى، والموافقات، والوثائق، والتنفيذ.
- **تعقيدات شركة الوادي (4):** المسؤولية التضامنية غير المحدودة، والإدارة مقابل الإشراك، والتوزيع مقابل إعادة الاستثمار، ورغبة وريث في البيع دون سيولة لدى الباقين.
- **المخرجات المطلوبة في حالة الوادي (4):** استراتيجية انتقال، وخطة تحول إلى شكل أنسب، ونظام إدارة يراعي جميع الورثة، وآلية للدخول والخروج.
- **حالات مختصرة للتأمل (5):** تعيين المدير العام الجديد، وبيع أصول الشركة، والدمج مع شركة أخرى، وسياسات التوظيف العائلي، وإنشاء مؤسسة خيرية عائلية.

الحالة	الوقائع الحاسمة	الدرس المستفاد
شركة النور	تضامن منذ 1980 برأس مال 50,000 ريال، وإيرادات تزيد على 500 مليون وأكثر من 1000 موظف، بلا ميثاق	الحل على مرحلتين: الميثاق وفق المادة 11 بستة عناصر، ثم التحول إلى مساهمة وفق المادة 220 بأربع خطوات
شركة الوادي	تضامن منذ 1985 برأس مال 5 ملايين، توفي مؤسسها 2023 وقيمتها 80 مليوناً، ونصيب الزوجة الثُّمن 10 ملايين	انتقال الحصص بالميراث في التضامن يحمّل الورثة مسؤولية تضامنية، ويحتاج تحولاً وآلية للخروج والدخول
عائلة العبدالله	محدودة: الأب 60% وابناه 20% لكل منهما، وخلاف على التوزيعات وتعيين حفيدة	بنود في اتفاق الشركاء وأخرى في الميثاق وفق المادة 11
شركة الأغذية	خلاف بين الجيلين الثاني والثالث على الهوية الرقمية، ولا شرط لتسوية المنازعات	التدرج: الوسائل البديلة ثم التحكيم ثم القضاء حلاً أخيراً
مجموعة الفنادق	مؤسسات فردية تريد كياناً موحداً يضمن الاستمرارية ويسهّل دخول الجيل الثاني	توصية المركز: المساهمة، أو المبسطة إن تعذر ذلك
الشقيقان والتمويل البنكي	أحدهما يريد تمويلاً كبيراً والآخر يرفض، وفشل التفاوض المباشر	يبدأ الوسيط عملية الوساطة، ويُميَّز دوره عن دور المحكّم
المؤسس والجيل الثاني	مؤسس يريد انتقالاً سلساً لشركته العائلية إلى الجيل الثاني	استخدام المادة 11 مع المادة 220 معاً
الشريك صاحب 30%	يريد بيع حصته في محدودة لغريب، واتفاق الشركاء ينص على حق الأولوية	تطبيق المادة 178: الإبلاغ عبر المدير، و30 يوماً، والتقييم عند الخلاف

المفهوم	يقابله	الفرق
اتفاق الشركاء، المادة 11 فقرة أ	الميثاق العائلي، المادة 11 فقرة ب	الاتفاق ينظم علاقة الشركاء ببعضهم وبالشركة، والميثاق ينظم الملكية العائلية وحوكمتها وسياساتها
التحول إلى مساهمة	التحول إلى مبسطة	الأول بأكثر من نصف رأس المال وفق المادة 220، والثاني بالإجماع
صيغة المستشار	صيغة الوسيط	المستشار يقترح بنوداً وحلولاً وقائية، والوسيط يدير عملية التسوية بين المتنازعين
شرط العائلية في المادة 220	تعريف الأقارب في المادة 1	الأول يشمل الأصهار والوقف والوصية، والثاني لا يذكر من الأصهار إلا الأزواج والزوجات
الوساطة	التحكيم والقضاء	الوساطة تسوية ودية، والتحكيم وسيلة بديلة ملزمة يُنص عليها بشرط، والقضاء حل أخير

أهم ما يُحفظ

الأرقام والنسب والمدد

الرقم	دلالته	الرقم	دلالته
50%	حد العائلية للشركة غير المدرجة	5 سنوات	مسؤولية المؤسسين عن الحصص العينية في المبسطة
25%	حد العائلية للمدرجة، والحد الأدنى للمدفوع في المساهمة	10 سنوات	أقصى مدة لحظر التصرف في أسهم المبسطة
1965	صدور نظام الشركات الأول	6 أشهر	موعد جمعية المحدودة السنوية بعد نهاية السنة المالية
م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ	مرسوم النظام الحالي	21 يوماً	مدة الدعوة لجمعية المحدودة
16059 وتاريخ 24/5/1444هـ	قرار اللائحة التنفيذية	75%	زيادة رأس مال المحدودة وفق المادة 172
60 يوماً	إبلاغ الانسحاب في التضامن، ودعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال	90%	إدراج أحكام الإلزام ببيع الحصص في المحدودة
مرتان سنوياً	اطلاع الموصي على سير الأعمال	30 يوماً	ممارسة حق الاسترداد في المحدودة
500,000 ريال	الحد الأدنى لرأس مال المساهمة	ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة	تمديد المساهمة وزيادة رأس مالها
125,000 ريال	المدفوع عند تأسيس المساهمة	30%	أقصى ما يُخصص لتنمية استثمارات غير الربحية
3 أعضاء و4 سنوات	الحد الأدنى للمجلس ومدة العضوية	10%	سقف التوزيع على المشمول بالمصارف في غير الربحية
أكثر من 50% من الأصول	بيعها يحتاج الجمعية العامة	أكثر من نصف رأس المال	التحول إلى مساهمة وفق المادة 220
نصف رأس المال	حد تقييم الحصص العينية في المبسطة	40% و60%	توزيع واحتجاز في مثال سياسة الأرباح
100 مليون أو 200 موظف	مثال الالتزام بالتحول خلال سنة	أقل من 10% و 20%	مثال حماية الأقليات أثناء التحول

مفاهيم يكثر الخلط بينها

المفهومان	الفرق في سطر
تعريف المركز وشرط المادة 220	الأول 50% من أسهم التصويت، والثاني جميع الحصص لأقارب أو أصهار أو وقف أو وصية
حق الأولوية وحق الاسترداد	الأولوية في زيادة رأس المال، والاسترداد عند تنازل شريك للغير
المادة 151 والمادة 152	الأولى تمنع البيع، والثانية تُجبر عليه بالقيمة العادلة
المادة 153 والمادة 173	الأولى للمبسطة وتشمل المجلس، والثانية للمحدودة وتقتصر على الشركاء والمديرين
وفاة شريك في المحدودة والمساهمة	المحدودة تعديل العقد بموافقة جميع الورثة، والمساهمة تعديل سجل المساهمين
عين للوقف ومال مملوك للوقف	الأولى ما أُوقفت حصصه، والثاني ما أسسه الوقف أو استحوذ عليه
غير الربحية العامة والخاصة	العامة مساهمة فقط ولا تتحول إلى ربحية، والخاصة أي شركة أموال ويجوز تحولها
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي	الاتفاق لعلاقة الشركاء، والميثاق للملكية العائلية وحوكمتها وسياساتها

الإحصاءات ودلالتها

الإحصاء	النسبة	دلالته
المنشآت العائلية من القطاع الخاص	95%	الغالبية الساحقة، فضعف بنيتها النظامية يمس الاقتصاد كله
المؤسسات الفردية من المنشآت العائلية	87% مقابل 13% شركات	أغلبها بلا شخصية اعتبارية مستقلة، وهذا سند توصية التحول إلى المساهمة
الفهم المحدود لممكنات نظام الشركات	89% مقابل 11% فهم جيد	أدوات النظام متاحة لكن غير مستغلة، وهنا فجوة دور المستشار